

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3180/2538

บริษัท ไทย ประ สหิธิ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

นาย ประวิทย์ ทองศ รี หนู่น กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคแรก, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ป.ร้ษฎากร มาตรา 118

โจทก์เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยฟ้องจำเลยโดยอาศัยอำนาจตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880มิใช่เป็นการฟ้องร้องบังคับคดีตาม
สัญญาประกันจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 867 วรรคหนึ่งและไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 94 เพราะมิใช่กรณีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง
ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธินำสืบพยานเอกสารคู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกอบพยานอื่น
ๆ ในข้อรับช่วงสิทธิเพื่อแสดงว่าโจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุได้แม้ว่าคู่ฉบับ
หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยจะปิดอากรแสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลร้ษฎากร
มาตรา 118 ก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน9ย-7351
กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน8ร-8564

กรุงเทพมหานคร ไปในทางการจ้างของจำเลยที่ 2 และ ที่ 3 ด้วยความประมาท โดย
ใช้ความเร็วสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และได้หยุดรถอย่างกะทันหันเป็นเหตุให้นาย
มนตรี สว่างพานิช ซึ่งขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ย-7351 กรุงเทพมหานคร
ตามหลังมาไม่สามารถหยุดหรือหลบหลีกได้ทัน จึงเฉี่ยวชนกันทำให้รถยนต์ของนาย
มนตรีได้รับความเสียหาย โจทก์จัดการซ่อมรถยนต์คันดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดีดังเดิมแล้ว จึงเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้ง
สามร่วมกันชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินจำนวน 35,955
บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 34,509 บาท นับถัด
จากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน
9ย-7351 กรุงเทพมหานคร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยที่กฎหมาย
บังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ
หรือลายมือชื่อตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 867 วรรคแรก นั้นหมายถึงกรณีผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องบังคับผู้รับประกัน
ภัยให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใน
กรณีที่ผู้รับประกันภัยฟ้องร้องบังคับเอาเบี้ยประกันภัยส่วนคดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับ

ประกันภัยฟ้องร้องจำเลยทั้งสามให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ อันเนื่องมาจากหาว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดทำให้รถยนต์ของผู้เอาประกันที่ประกันภัยไว้กับโจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบในผลละเมิดกับจำเลยที่ 1 และโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของรถยนต์ให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว โจทก์เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องจำเลยทั้งสามโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 มิใช่เป็นการฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคแรก และไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เพราะมิใช่กรณีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธินำสืบพยานเอกสารคู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยประกอบพยานอื่น ๆ ในข้อรับช่วงสิทธิเพื่อแสดงว่าโจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9ย-7351

กรุงเทพมหานคร ได้ แม้ว่าคู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 จะปิดอากรแสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรก็ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเช่นเดียวกับศาลชั้นต้นว่า คู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 ของโจทก์ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ถือว่าโจทก์ไม่มีพยานเอกสารมาแสดง รับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับช่วงสิทธิแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาและพิพากษา เห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 ประกอบด้วยมาตรา 247 เพราะผลแห่งการวินิจฉัยของศาลชั้นต้นอาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ของคู่ความได้

พืพากษายกคำพืพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณา และ
พืพากษาใหม่ตามรูปคดี

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักรล-สวรร์ ศักดาร์ักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พืพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>